

1500970-52.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2008711/2022 - 08º D.P. BRAS, 22372489 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS PAULO DE FREITAS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500970-52.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500970-52.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2008711/2022 - 08º D.P. BRAS, 22372489 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS PAULO DE FREITAS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

MARCOS PAULO DE FREITAS JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343 porque, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta de 18h30, na Rua 21 de Abril, altura do nº 556, Brás, nesta Capital, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 10,1 gramas de cocaína, substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, em invólucros plásticos individualizados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; boletim de ocorrência às fls. 05/07; termos de depoimento às fls. 09/10; auto de exibição e apreensão à fl. 15; exame toxicológico às fls. 93/95.

O réu foi regularmente citado à fl. 112 e apresentou defesa prévia à fl. 96/103. A denúncia foi recebida em 31/03/2022 (fl. 113).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como cocaína, nos termos do exame toxicológico (fls. 93/95).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Por outro lado, não há prova suficiente da traficância imputada ao réu.

Vejamos.

Ab initio, convém ressaltar que a comprovação da elementar uso próprio exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei 11.343/06, não emerge como circunstância de fácil constatação, sendo não raras as vezes em que tal análise deve ter por norte alguns balizamentos extraídos da própria situação fática.

Nesse diapasão, "A comprovação da elementar do tipo previsto no artigo 16 - uso próprio - nem sempre é de fácil constatação, prevendo a própria lei, em seu artigo 37, alguns critérios legais. Assim, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei nº 6.368/76, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Deve, igualmente, ser levada em conta para efeito de tipificação do delito a forma de acondicionamento da substância entorpecente" ("Legislação Penal Especial" - MORAES E SMANIO ed. Atlas, p. 122).

No caso dos autos, vale dizer que a quantidade de drogas apreendida não foi extensa, é compatível com a condição de usuário declarada pelo acusado e, além disso, não foi flagrado em atividade de mercancia.

Diante destas circunstâncias, provada, pois, a posse do entorpecente pelo acusado, mas não o tráfico de entorpecentes, o que enseja a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Considerando os maus antecedentes do réu (processo nº 6697388/17) e dupla reincidência (processos nº 9216926/18 e 7553438/16), fixo prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 meses.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCOS PAULO DE FREITAS JUNIOR como incurso no artigo 28 caput, da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias e a devolução ao réu da quantia apreendida.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol

dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA